МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 03 дугаар сарын 22. № 07/17 Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн О.Сийлэгмаа нь Комисст ирүүлсэн гомдолдоо “Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны харьяа Боловсролын зээлийн сангийн гадаад зээл, тэтгэлгийн үйлчилгээ нь Боловсролын зээлийн сангаас олгодог санхүүжилтээр суралцах хүсэлтэй суралцагчдад болон хүсэлт гаргагчдад ялгамжтай нөхцөл байдал үүсгэж байна. Мөн олон нийтийн мэдэх эрхийг хязгаарлаж, нээлттэй мэдээллийг хуулийн хугацаанд мэдээлэхгүй байгаа нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн гол саад болсон авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг энэ байгууллагаар дамжсан сүлжээ бий болох магадлалтай байна. Төрийн үйлчилгээг нийтэд тэгш, хүртээмжтэй хүргэх замаар хүний эрхийг ханган ажиллахад саад хүндрэл учирдаг, дарамт шахалтад өртдөг талаар Миний бие 2022 оны 10 дугаар сараас эхлэн нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж олон нийтэд мэдээлсэн. Энэ байдлаас үүдэн 2023 оны 04 дүгээр сараас эхлэн зарим төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас цахимаар болон утсаар янз бүрийн анхааруулга ирэх болсноор миний бие айдаст автаж, сэтгэл санааны хямралд орж байна. Одоогоор Миний бие найз нөхдийн дэмжлэг туслалцаагаар аюулгүй байдлаа хангаж байна. Мөн 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хандаж, хамгаалалтад орох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж, Авлигатай тэмцэх газарт мэдэгдсэн ч ямар нэг арга хэмжээ аваагүй. Иймээс миний зөрчигдсөн эрхийг хамгаалж, яаралтай арга хэмжээ авч өгнө үү” гэжээ.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6-д “Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах”, 7 дугаар зүйлийн 7.1.11-т “Төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих” гэж тус тус заасан. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3.1-д хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, нотолгоо, баримт, мэдээлэл цуглуулах, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, дүгнэлт гаргах гэж заасны дагуу уг гомдолд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх орон тооны бус Хүний эрх хамгаалагчийн хороо холбогдох ажиллагааг хийж 2024 оны 03 дугаар сарын 01 ний өдрийн 2024/02 дугаар дүгнэлтийг гаргасан.

Энэ хүрээнд гомдол гаргагч О.Сийлэгмаагаас Комисст ирүүлсэн 100 гаруй хуудас бичиг баримт, ажилд томилсон, чөлөөлсөн тушаал, шүүхийн шийдвэр, түүнээс авсан тайлбар болон Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны эрх бүхий албан тушаалтнуудаас авсан тайлбар, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээнд тавигдсан мэдээ, мэдээлэл зэргийг шинжлэн судалж, олон улсын хүний

15007003

эрхийн стандарт, үндэсний хууль тогтоомжид үндэслэн дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

- Иргэн О.Сийлэгмаа Боловсролын зээлийн сангийн Гадаад зээл тэтгэлгийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байхдаа болон ажлаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш тус сангийн гадаад зээл, тэтгэлгийн үйлчилгээний зөрчил нь "Монгол залуусын чанартай боловсрол эзэмших эрхийг зөрчиж, иргэдийн эрхээ эдлэх явцад тэгш бус, ялгамжтай нөхцөл байдлыг бүрдүүлж байгаа" асуудлаар нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж нийтэд мэдээлсэн байна.
- Тэрээр Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд болон тус яамны зарим газар, хэлтсүүдийн албан тушаалтнуудад үүсээд буй зөрчлийг танилцуулж зөрчил үүсэх шалтгаан, үр дагаврыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар цахимаар болон албан бичгээр хандаж биечлэн уулзаж байжээ.
- Нийтийн ашиг сонирхлыг хохироосон, эсхүл хохироож болзошгүй эс үйлдэхүй, үйлдэл хийсэн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр удаа дараа мэдээлсэн байна.
- Гомдол гаргагч О.Сийлэгмаа нь Авлигатай тэмцэх газарт 2022 оны 05 дугаар сараас 2023 оны 06 дугаар сарын хооронд бичгээр болон биечлэн хандаж байсан байна.
- О.Сийлэгмааг Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Боловсролын зээлийн сангийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/90 дугаар тушаалаар Боловсролын зээлийн хэлтсийн зээлийн мэргэжилтний үүрэгт ажилд түр, мөн захирлын 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/06 дугаар тушаалаар Боловсролын зээлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтнээр, 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн Б/43 дугаар тушаалаар Гадаад зээл, тэтгэлгийн хэлтсийн даргаар томилж 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Б/64 дүгээр тушаалаар Сургалтын буцалтгүй тусламжийн хэлтсийн Сургалт, буцалтгүй тусламж хариуцсан мэргэжилтнээр шатлал бууруулан томилсон байна.
- Тэрээр 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд "Цалин хөлс хассан, бууруулсан, хугацаа хоцроосны алданги, ажлаас халагдсаны тэтгэмж, ажилласан хугацааны ээлжийн амралтын цалин, нэмэгдэл хөлс зэргийг гаргуулах талаар нэхэмжлэл гаргасны дагуу 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 82/ШШ2023/00964 дугаартай шийдвэр гарсан байна.
- Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх орон тооны бус хороо иргэн О.Сийлэгмаад үүссэн нөхцөл байдлыг судлан үзэж Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/46 дугаар тушаалаар баталсан "Хүний эрх хамгаалагчид учирсан эрсдэлийг үнэлэх аргачлал" болон "Аюулын зэрэг тогтоох аргачлал"-ыг ашиглан аюул, эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн болно. Аюулын зэргийг тогтооход 8 оноо буюу "Өндөр" гэж гарсан. Аюулын зэрэг өндөр гарсан тул О.Сийлэгмаад сэтгэл зүйн туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх шаардлага үүссэн талаарх албан бичгийг Монголын Эмнести Интернэшнл байгууллагын гүйцэтгэх захирал Б.Алтантуяад хүргүүлэн Хүний эрхийн зөрчилд хариу үзүүлэх тусгай төсвөөс сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх зардлыг зохих журмын дагуу судалж, шийдвэрлэж өгөх талаар дэмжлэг хүссэн. Улмаар Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн удирдлагуудтай санал солилцон "Эмэгтэй" хүний эрх хамгаалагчийн аюулгүй байдалд эрсдэл учирсан үед яаралтай тусламж

үзүүлдэг "URGENT ACTION FUND" байгууллагад хандсаны дагуу тус байгууллагаас зохих дэмжлэг үзүүлсэн болно. [1]

- Комисс Цагдаагийн ерөнхий газарт О.Сийлэгмаагийн нөхцөл байдлыг танилцуулж 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр албан бичиг хүргүүлсний дагуу 06 дугаар сарын 02-ны өдөр О.Сийлэгмаатай уулзалт зохион байгуулж, нөхцөл байдлыг тодруулан Цагдаагийн байгууллагын "Гэрч хохирогчийг хамгаалах" /код-511/ журмын хавсралтаар батлагдсан №511.57а маягтын дагуу аюул эрсдэлийн түвшин, сэтгэл зүйн сорилыг тодорхойлсон байна. Түүнчлэн Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Боловсролын зээлийн сангийн холбогдох албан тушаалтнуудыг Авлигатай тэмцэх газар, Эрүүгийн цагдаагийн албаны хамтарсан ажлын хэсгээс шалгаж байгаатай холбогдуулан Нийслэлийн прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих II хэлтсийн хяналтын прокурорын 2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор О.Сийлэгмаад аюулгүй байдал, биечилсэн хамгаалалтын арга хэмжээг 2023 оны 06 дугаар сарын 13- ны өдрөөс 07 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, 21 дүгээр зүйл, 23 дугаар зүйлийн 23.1.4, 23.3.1-д заасны дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс иргэний аюулгүй байдлыг хангаж, хамгаалалтад авах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлжээ.
- Иргэн О.Сийлэгмаагаас ирүүлсэн гомдолд дурдсан асуудлаар тайлбар авах зорилгоор Боловсрол, шинжлэх ухааны дэд сайд Г.Ганбаяр, Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга Б.Отгонцэцэг, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн Б.Жавзанжаргал нартай 2023 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж холбогдох тайлбарыг авч ажиллалаа.
- Комиссоос Авлигатай тэмцэх газарт хандаж О.Сийлэгмаагийн гомдлын мөрөөр хэрхэн арга хэмжээ авсан талаар албан бичиг хүргүүлсний дагуу тус газраас 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 06/2667 дугаар албан бичгээр "Боловсролын зээлийн сангийн эрх бүхий албан тушаалтнууд албан тушаалын байдлаа ашигласан гэх" гомдлоор хэрэг бүртгэлтийн 1, мөрдөн байцаалтын 1 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа болохыг мэдэгдсэн хариу ирүүлсэн.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16 дахь заалтад Монгол Улсын иргэн "итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. ..." байх эрхтэй гэж Монгол Улсын иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулж өгсөн.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 19 дүгээр зүйлд зааснаар хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ ямар нэгэн хорио саадгүй илэрхийлэхээс гадна төрөл бүрийн мэдээлэл, үзэл санааг улсын хилийн заагаар үл хязгаарлан аливаа арга замаар эрж, сурвалжлах, хүлээж авах, түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөөтэй болно.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактад дээрхтэй ижил агуулгаар үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан. Тус пактын 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй. Энэ эрхэнд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана", мөн зүйлийн 3 дахь хэсэгт "...Энэ эрхийг эдлэх нь онцгой

[1] https//urgentactionfund.org/

үүрэг, хариуцлага оногдуулна. Тийм учраас түүнийг зарим талаар хязгаарлаж болох боловч тэр нь заавал хуулиар тогтоогдсон байх ёстой бөгөөд дараах шаардлагаас үүдэн гарсан байх ёстой гэжээ.Үүнд:

а/ бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх;
b/ үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах." гэж заасан.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Хорооноос Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийг тайлбарласан 2011 оны 34 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжийн 38 дахь хэсэгт "...Үзэл бодлоо илэрхийлэх хэлбэрүүд нь нийтийн албан тушаалтныг доромжилсон гэж үзэх энгийн баримт нь шийтгэл ногдуулах, нийтийн албан тушаалтнуудыг пактын зүйл заалтыг өөрт ашигтай хэрэглэх хангалттай үндэслэл болохгүй. ...Гишүүн улс арми, захиргааны гэх мэт байгууллагыг шүүмжлэхийг хориглох ёсгүй", мөн 47 дахь хэсэгт "...Ямар ч тохиолдолд шүүмжлэлийн сэдвийн асуудалд олон нийтийн эрх ашиг нь хамгаалалт болохыг хүлээн зөвшөөрвөл зохино. Залхаан цээрлүүлэлтийн арга хэмжээ, шийтгэлээс зайлсхийхэд гишүүн улсууд анхаарах нь зүйтэй..." гэжээ.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх үүргийн тунхаглал (Хүний эрх хамгаалагчийн тухай тунхаглал)-ын "Хүн бүр ганцаар болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй" гэсэн нь хэн ч хүний эрх хамгаалагч байх боломжтой болох үзэл санааг илэрхийлсэн.

Энэхүү тунхаглалын 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Ганцаар болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, төрийн байгууллага, агентлаг, нийтийн үйл хэрэгт хамааралтай байгууллагад чиг үүргийг нь боловсронгуй болгох санал, шүүмж өгөх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн биелүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, хамгаалахад саад тотгор учруулж болох тэдгээр үйл ажиллагааны аливаа асуудалд анхаарлыг нь хандуулах эрхтэй.", 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь буюу " ... хүн бүр ганцаар болон бусадтай нэгдэж:

а) Төрийн албан хаагч болон төрийн байгууллагын явуулж байгаа хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн бодлого, үйл ажиллагааны талаар өргөдөл, хүсэлт, бусад тохиромжтой арга хэрэгслээр дотоодын шүүхийн, захиргааны, хууль тогтоох байгууллага, эсвэл тухайн улсын эрх зүйн тогтолцооны эрх бүхий бусад байгууллагад гомдол гаргаж нэн даруй шийдүүлэх эрхтэй" гэжээ.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3- т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах" гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг", 4.1.4-д заасан "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх" гэж төрийн байгууллага хүн, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй, саад учруулахгүй ..., 4.1.5-д заасан "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг зөрчих" гэж хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаатай нь холбогдуулан ...аливаа хэлбэрээр доромжлох, гүтгэх, худал

мэдээлэл тараах, ялгаварлан гадуурхах ...албадах, ...гэм хор учруулах үйлдэл, эс үйлдэхүйг", 6.1.8 "төрийн байгууллага, албан тушаалтныг хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хангах, хамгаалах чиг үүргээ биелүүлэхтэй холбоотойгоор санал, хүсэлт, гомдол гаргах, хүний эрхийн зөрчил, хууль бус үйлдэлд анхаарлыг нь хандуулах, энэ талаар бусдад мэдээлэх" гэж заасан.

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8-д "нийтийн мэдээлэл" гэж нийтийн мэдээлэл хариуцагч хуульд заасан чиг үүргийнхээ хүрээнд цуглуулсан, боловсруулсан, ашиглаж байгаа өгөгдлийн бүрдлийг, 7 дугаар зүйлийн 7.7 дахь хэсэгт "Нийтийн мэдээллийг ашиглахад хуульд зааснаас бусад тохиолдолд иргэний мэдээлэл авах эрх, эрх чөлөөг үл хязгаарлах, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа олон нийтэд ил тод, нээлттэй байх, хүн, хуулийн этгээд хуулиар хязгаарлалт тогтоогоогүй аливаа мэдээллийг саадгүй олж авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ", 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "Төрийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор мэдээлэл хариуцагчийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг ил тод, нээлттэй байлгана" гэж тус тус заасан.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэгт "Комисс мөрдөн шалгах ажиллагаа, шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг, маргааны талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авахгүй" гэж заасны дагуу Комисс нь хуулийн байгууллагаар шалгагдаж буй хэрэг, маргаанд оролцохгүй болно.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт "Комиссын гишүүн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй гэж үзвэл шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар зөвлөмж хүргүүлнэ" гэж заасныг үндэслэн дараах Комиссын гишүүний зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д заасны дагуу байгууллагынхаа хөдөлмөрийн дотоод журамд хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах зохицуулалтыг тусгах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн талаар нийт ажилтнуудын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, мөн хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрх, ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, хүний эрхийн соёлыг түгээх, хүний эрхийн суурь гэрээ, конвенцын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, сургалт, сурталчилгааны ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
- Албан хаагчдын хуулийн хүрээнд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар гомдол, мэдээлэл. санал хүсэлтээ гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, тэдний хууль ёсны шаардлага тавьж, яаралтай шийдвэрлэх асуудлаар шуурхай мэдээллээр хангаж байхад эс үйлдэхүйгээр хайхрамжгүй хандаж асуудлыг шийдвэрлэхгүй орхигдуулдаг байдлыг таслан зогсоох;
- Боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, иргэд олон нийтэд тэгш хүртээмжтэй, ялгаварлан гадуурхахгүй, нээлттэй байх зарчмыг баримталж ажиллахдаа Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэгт "Тусгай сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, гүйцэтгэл, санхүүжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний мэдээллийг

холбогдох шийдвэрийн хамт тухайн шийдвэр гарсан сард нь нэгтгэн олон нийтэд нээлттэй тайлагнаж, Шилэн дансны тухай хуульд заасан журмын дагуу байгууллагын цахим хуудас болон шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсаар дамжуулан хуульд заасан хугацаанд тогтмол мэдээлнэ" гэж заасныг бодитоор хэрэгжүүлэх;

- Хүчирхийллийн бус, тайван замаар хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж буй хүний эрх хамгаалагчдын тавьж буй санал, хүсэлт, гомдолтой холбогдуулан удирдах албан тушаалтан, албан хаагчид тэдний үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж, эрх тэгш харьцах;
- Боловсролын зээлийн сангийн бодлого, үйл ажиллагаатай холбоотой нийтийн эрх ашиг хөндөгдөж, зөрчигдөж буй асуудлаар иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, тэдний мэдэх эрхийг хангаж, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж шударга шүүмжлэл өрнүүлсэн ажилтныг ялгаварлан гадуурхах, сэтгэл санааны хямралд оруулах, албан тушаал, зэрэг дэвийг хууль зөрчин бууруулж амьжиргааны түвшинг алдагдуулах үйлдэл дахин гаргахгүй байх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллээ холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ